규제영향분석서

상호저축은행업 감독규정

<목 차>

1. 저축은행 건전성규제 합리화

금융위원회

< 규제의 개요 >

<table>
<tr><td>1. 규제사무명</td><td colspan="5">저축은행 건전성규제 합리화</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2. 소관부처 및
작성자 인적사항</td><td>소관부처</td><td>금융위원회</td><td rowspan="4">작
성
자</td><td>이름</td><td>최상아</td></tr>
<tr><td>담당부서
(과)</td><td>중소금융과</td><td>직급</td><td>5급</td></tr>
<tr><td>국장</td><td>최준우</td><td>연락처</td><td>02-2100-2993</td></tr>
<tr><td>과장</td><td>신진창</td><td>이메일</td><td>choisa@korea.kr</td></tr>
<tr><td>3. 관계법령
·고시 등</td><td colspan="5">상호저축은행법 제22조
상호저축은행법 시행령 제11조의6
상호저축은행업 감독규정 개정안 제38조 및 별표7</td></tr>
<tr><td>4. 피규제집단 및
이해관계자</td><td colspan="5">상호저축은행(79개사)</td></tr>
<tr><td>5. 규제존속기한</td><td colspan="5">지속적 추진</td></tr>
<tr><td>6. 구분
(신설 또는 강화)</td><td colspan="5">강화</td></tr>
<tr><td>7. 신설(강화)
규제의 요지</td><td colspan="5">○ 은행, 상호금융 등 타업권 대비 완화된 건전성 기준을 적용하고 있는 상호저축은행업권의 건전성 기준 강화

- (연체 판단기준 강화) 타 업권과 동일하게 연체기간 1, 3, 12개월을 기준으로 여신건전성 분류

- (대손충당금 적립 기준 강화) 대출채권을 신용위험도 등에 따라 가계·기업·고위험·PF대출로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화(단, 회수의문은 종전보다 완화)</td></tr>
<tr><td>8. 규제체계 및
법령위계정보</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

□ 규제 신설 (또는 강화) 내용

○ 은행, 상호금융 등 타업권 대비 완화된 건전성 기준을 적용하고 있는 상호저축은행업권의 건전성 기준 강화

- (연체 판단기준 강화) 타 업권과 동일하게 연체기간 1, 3, 12개월을 기준으로 여신건전성 분류

- (대손충당금 적립 기준 강화) 대출채권을 신용위험도 등에 따라 가계·기업·고위험·PF대출로 구분하고 대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화(단, 회수의문은 종전보다 완화)

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제38조(대손충당금 등 적립기준) ① 법 제22조의2제1항제3호 및 제11조의6제3항제3호에 따른 상호저축은행의 대손충당금 적립기준은 다음과 같다. 1. 상호저축은행은 결산일(가결산일을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 현재 대손충당금설정대상자산에 대하여 건전성분류 결과에 따라 다음 각목에서 정하는 금액에 해당하는 대손충당금을 적립하여야 한다. <단서 신설>	제38조(대손충당금 등 적립기준) ①----------. 1.----------. 다만, 연간 적용금리(또는 연환산 적용금리)가 100분의 20이상인 이자채권부 대손충당금 설정자산(가목에서 라목까지에 해당하는 자산에 한한다)에 대하여는 다음 각 목에서 정하는 금액에 100분

현 행	개 정 안
가. “정상”분류 자산의 100분의 0.5이상 나. “요주의”분류 자산의 100분의 2이상 다. “고정”분류 자산의 100분의 20이상 라. “회수의문”분류 자산의 100분의 75이상 마. “추정손실”분류 자산의 100분의 100	의 20을 가산하여 대손충당금을 적립하여야 한다. 가. ---------- 100분의 1---- 나. ---------- 100분의 10---- 다. ---------- 라. ---------- 100분의 55---- 마. ----------
2. <신 설>	2. 제1호의 규정에도 불구하고 상호저축은행은 기업에 대한 채권에 대하여는 건전성분류결과에 따라 다음 각 목에서 정하는 금액에 해당하는 대손충당금을 적립하여야 한다. 다만, 기업에 대한 채권 중에서 연간 적용금리가 100분의 20이상인 채권(가목에서 라목까지의 채권에 한한다)에 대하여는 다음 각 목에서 정하는 금액에 100분의 20을 가산하여 대손충당금을 적립하여야 한다. 가. “정상”분류 자산의 100분의 0.85이상

현 행	개 정 안
	나. “요주의”분류 자산의 100분의 7이상 다. “고정”분류 자산의 100분의 20이상 라. “회수의문”분류 자산의 100분의 50이상 마. “추정손실”분류 자산의 100분의 100
3. 제1호의 규정에 불구하고 부동산프로젝트파이낸싱대출채권에 대하여는 다음 각 목에서 정하는 금액을 대손충당금으로 적립하여야 한다. 가. ~ 마. (생 략) 4. ~ 8. (생 략) ② ~ ⑦ (생 략)	3. 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 부동산프로젝트파이낸싱대출채권에 대하여는 다음 각 목에서 정하는 금액을 대손충당금으로 적립하여야 한다. 가. ~ 마. (현행과 같음) 4. ~ 8. (현행과 같음) ② ~ ⑦ (현행과 같음)

1. 규제의 필요성

가. 현황 및 문제점

○ 상호저축은행의 자산건전성 분류 기준 및 대손충당금 적립 기준이 **은행·상호금융 대비 낮은 수준**

연체 판단기준 및 대손충당금 적립 기준

구분		정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
연체 판단 기준	저축은행	2개월↓	2~4개월	4개월↑		
	은행·상호금융	1개월↓	1~3개월	3개월↑		12개월↑
충당금 적립율	저축은행	0.5%	2%	20%	75%	100%
	은행·상호금융	1%	10%	20%	55%	100%

- **경기둔화 및 기업구구조정 등 잠재위험**에 대비할 수 있는 **손실 흡수능력**이 타업권 대비 **취약**한 상황

나. 정부 개입의 필요성

○ 해당 규제 관련 사항은 **상호저축은행법 및 동법 시행령**에 따라 **금융위원회가 규정하도록 위임**된 사항임

다. 규제의 도입목표 및 기대효과

○ 저축은행의 건전성 기준을 은행·상호금융 수준으로 강화하여 **리스크 관리 역량 강화 및 업권간 규제 형평성 제고**

2. 대안의 발굴·검토

가. 고려된 대안

< 현행유지안 : >

○ **상호저축은행업 감독규정 제38조 및 별표7에서 규정된 내용 유지**

< 비규제대안 : >

○ 행정지도나 상호저축은행중앙회 표준규정 등을 통해 업계 자율로 운영하는 방안을 고려할 수 있으나, **업계 자율로 운용시** 제재 근거의 부재 및 자체 감사의 소홀 등으로 **이행이 저조할 우려**

< 규제대안 1 : 상호저축은행 건전성규제 합리화 >

○ **(연체 판단기준 강화)** 타 업권과 동일하게 **연체기간 1, 3, 12개월을 기준으로 여신건전성 분류**

- 연체기간 **1개월 미만은 정상, 1~3개월은 요주의, 3개월 이상은 고정 또는 회수의문, 12개월 이상은 추정손실**로 분류

○ **(대손충담금 적립 기준 강화)** 대출채권을 신용위험도 등에 따라 가계 · 기업 · 고위험 · PF대출(변동 없음)로 구분하고 **대손충당금 적립률을 은행과 동일한 수준으로 강화**(단, 회수의문은 종전보다 완화)

< 대손충당금 적립 기준 강화(안) >

구분			정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
현행	일반대출		0.5	2	20	75	100
	PF대출		0.5~3	7~10	30		
개선	일반대출 (금리 20%↓)	가계	1	10	20	55	
		기업	0.85	7	20	50	
	고위험대출 (금리 20%↑)	가계	1.2	12	24	66	
		기업	1.02	8.4	24	60	
	PF대출		0.5~3	7~10	30	75	

나. 대안의 분석

< 네거티브 방식 적용여부 >

○ 개정되는 규정의 특성상 **네거티브 방식 적용 어려움**

< 민간의 자율성·창의성 >

○ 기존 규제 내용을 강화하는 것으로서 **민간의 자율·창의 등으로 대체가능한 사항은 아님**

< 해외사례 분석 >

○ **유사 해외 사례는 발견되지 않음**

< 타법사례 분석 >

○ **연체 판단 기준**

구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
은행·상호금융	1개월↓	1~3개월	3개월↑		12개월↑

※ 은행업 감독규정 제27조 및 별표3, 상호금융업 감독규정 제11조 및 별표1-1

○ **대손충당금 적립률(%)**

구분		정상	요주의	고정	회수의문	추정손실
은행	가계대출	1	10	20	55	100
	기업대출	0.85	7	20	50	100
상호금융*		1	10	20	55	100

* 단, 고위험대출(원금 만기일시상환방식 대출, 5개 이상 금융회사 다중

채무자 대출 등)에 대해서는 20% 가중하여 적립

※ 은행업 감독규정 제29조, 상호금융업 감독규정 제12조 및 별표1-3

< 위임근거 검토 >

○ **연체 판단 기준**

- 상호저축은행법 제22조의2 제1항 제2호 및 동법 시행령 제11조의6 제2항

○ **대손충당금 적립률**

- 상호저축은행법 제22조의2 제1항 제3호 및 동법 시행령 제11조의6 제3항 제3호

< 이해관계자 협의 >

○ 금융발전심의회('16.11.10) 등 거침

< 기존 규제만으로 목적 달성이 어려운 이유 >

○ **이번 상호저축은행업 감독규정 개정**은 경기둔화 및 기업구조조정 등 금융시장의 잠재위험에 대비하기 위해 **기존 규제를 강화하기 위한 것**임

< 결론 >

○ 금융시장의 잠재적 위험에 대비한 **리스크 관리 역량 강화** 및 **업권간 규제 형평성 제고**를 위해서 **동 규정 개정 필요**